

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2371/2537

บริษัท ฟรีเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัด
บริษัท ไดมอนด์ ปีโตรเลียม (ประเทศ
ไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยชำระหนี้ค่าน้ำมันเครื่องที่จำเลยซื้อไปและค้างชำระบางส่วน แต่ฟ้องแย้งของจำเลยในส่วนที่ว่า โจทก์ได้ตกลงกับจำเลยที่โจทก์จะออกน้ำมันเครื่องชนิดใหม่ให้จำเลยเป็นผู้เปิดตลาดและทำการโฆษณาขายให้แก่ลูกค้าของจำเลย แต่โจทก์ไม่ผลิตสินค้าดังกล่าวทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย เป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมชอบที่จำเลยจะฟ้องเป็นคดีต่างหากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ซื้อสินค้าจำพวกน้ำมันเครื่องไปจากโจทก์เป็นเงิน 2,097,529 บาท มีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอเชียจำกัด เป็นผู้ค้าประกัน แต่จำเลยไม่ชำระค่าสินค้านี้ดังกล่าวนับแต่วันที่ 18 เมษายน 2534 โจทก์เรียกให้ผู้ค้าประกันชำระหนี้แทนจำเลยบางส่วนเป็นเงิน 1,974,801 บาท คงค้างเป็นเงิน 122,728 บาท จำเลยมีหน้าที่ต้องชำระให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่

วันที่ 18 เมษายน 2534เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉยจึงขอให้ศาลบังคับ

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์คิดค่าสินค้าผิดพลาดความจริงจำเลยสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์คิดเป็นเงินจำนวน1,924,434 บาท แต่โจทก์เรียกให้ผู้ค้าประกันชำระหนี้จำนวน1,934,801 บาท จึงได้รับค่าสินค้าเกินไป 50,367 บาท โจทก์จะต้องคืนให้จำเลยเพราะจำเลยได้ชำระเงินให้แก่ผู้ค้าประกันเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้โจทก์จำเลยยังตกลงกันว่า โจทก์จะผลิตน้ำมันเครื่องขนาดต่ำกว่า 5 ลิตร ขึ้นมาใหม่ และจะให้จำเลยเป็นผู้เปิดตลาดให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้านี้ได้ทันที แต่โจทก์มิได้ผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่ ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายรวมเป็นเงินจำนวน 984,327 บาท ขอให้ยกฟ้องและให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 984,327 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จให้แก่จำเลย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้งข้อ 5 ของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า ให้ศาลชั้นต้นรับฟ้องแย้งข้อ 5ของจำเลยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกให้โจทก์ชำระเงินจำนวน50,367 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยชำระหนี้ค่าซื้อสินค้าจำพวกน้ำมันเครื่องที่จำเลยซื้อไปและค้างชำระบางส่วนแต่ฟ้องแย้งข้อ 5 ของจำเลยนอกจากส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 50,367 บาท พร้อมดอกเบี้ยนั้น ปรากฏจากฟ้องแย้งของจำเลยว่ นอกจากที่โจทก์รับเงินจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สิน

เอเชีย จำกัด เกินไป 50,367 บาท แล้ว โจทก์ยังได้ตกลงกับจำเลยว่าโจทก์จะออก
สินค้าจำพวกน้ำมันเครื่องชนิดใหม่ให้จำเลยเป็นผู้เปิดตลาดและทำการโฆษณาขายให้
แก่ลูกค้าของจำเลยแต่โจทก์ไม่ผลิตสินค้าดังกล่าวทำให้จำเลยได้รับความเสียหายจึง
เป็นคนละเรื่องกับที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ค่าซื้อสินค้าไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม ชอบ
ที่จำเลยจะฟ้องเป็นคดีต่างหากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
177 วรรคสาม

พิพากษายืน

(ชูชาติ ศรีแสง-นาม ยิ้มแย้ม-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ